

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 04/09/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Modificación de características de la concesión de aguas del río Tajo, con destino a riegos (expediente S478/2026/CU/00098), situado en el término municipal de Barajas de Melo (Cuenca), cuya promotora es la Comunidad de Regantes Donace y Río Calvache. [2026/6622]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, concreta en su artículo 6.2 los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

El proyecto “Modificación de características de la concesión de aguas del río Tajo, con destino a riegos” contempla la modificación de las características de una concesión de aprovechamiento de aguas para riego para incrementar la superficie regada en 65,32 hectáreas y con un incremento del volumen máximo anual extraído de 11.418 m³ y un incremento del caudal máximo instantáneo de 0,37 l/s. No se modificarán las infraestructuras de captación de agua autorizadas. La modificación afectará a varias parcelas de los polígonos 501, 504, 505 y 506 del término municipal de Barajas de Melo. Esta actuación se encuadra en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1, apartado c “Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos cuando afecten a una superficie superior a 10 hectáreas. También se incluye en el anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

En conclusión, el proyecto se debe someter a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado de acuerdo a lo establecido en la Ley 2/2020 y en la Ley 21/2013.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

1.1. Datos técnicos.

El promotor pretende la modificación de las características de la concesión de un aprovechamiento de aguas para riego (expediente original M-0089/2019, expediente de la modificación M-0033/2023) efectuada por la Confederación Hidrográfica del Tajo en una sección A (tramitada en el expediente 399/2014), manteniendo la captación autorizada en el expediente original. La modificación supondrá un incremento de 65,324 hectáreas en la superficie regada, hasta las 833,3254 hectáreas en total. Además, se incrementará el volumen de riego anual en 11.418,6563 m³, hasta los 4.615.455,0063 m³/año totales, así como el caudal máximo instantáneo en 0,37 l/s, hasta los 615,14 l/s en total. El agua extraída se destina a regadíos y uso ganadero y el incremento de la superficie puesta en regadío afecta a un total de 198 parcelas de los polígonos 501 (192 parcelas), 504 (1 parcela), 505 (3 parcelas) y 506 (2 parcelas) del término municipal de Barajas de Melo (Cuenca). Se detalla en el Anexo 1 la delimitación de la superficie afectada por el proyecto y en el Anexo 2 la relación de parcelas a poner en regadío.

La toma de agua no se modifica con respecto a la concesión inicial, ubicándose en las coordenadas UTM (ETRS-89) X: 497057; Y: 4447237, dentro del término municipal de Illana (Guadalajara).

No se prevé la realización de ninguna obra de ampliación o adecuación de la infraestructura de distribución del agua de riego con respecto a la red existente actualmente.

1.2. Alternativas.

El promotor presenta 3 alternativas de ejecución del proyecto incluyendo la alternativa 0 o de no ejecución del proyecto, la cual implicaría un impacto negativo a nivel socioeconómico y una reducción de la rentabilidad de las explotaciones. Se opta la por la alternativa 1, que incrementa en menor medida el consumo de agua y se considera óptima desde el punto de vista económico, técnico y medioambiental.

1.3. Análisis de Riesgos.

Según la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas preventivas convenientes, respecto a

determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos significativos para el medio ambiente.

Se ha incluido un apartado específico (Apartado 6) de análisis de impactos ambientales ante riesgos de accidentes graves o catástrofes, que concluye que la vulnerabilidad del proyecto es baja para el conjunto de factores analizados, suponiendo un riesgo tolerable en el caso de la erosión. Para minimizarlo, se realizarán comprobaciones periódicas y se implementarán medidas de minimización mediante revegetaciones.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 27 de marzo de 2026, el promotor presentó en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto, así como el Documento Ambiental para evaluación simplificada y la tasa aplicable al procedimiento.

Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formulan consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes – Servicio de Cultura (*)
- Ayuntamiento de Barajas de Melo
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible – Unidad Coordinación Provincial Agentes Medioambientales
- Dirección General de Calidad Ambiental – Servicio de Prevención e Impacto Ambiental
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca - Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Ambientales
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca - Oficina Comarcal Agraria de Tarancón
- Delegación Provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Cuenca - Servicio de Protección Ciudadana
- Delegación Provincial de Fomento de Cuenca – Servicio de Carreteras (*)
- Delegación Provincial de Fomento de Cuenca – Servicio de Urbanismo (*)
- Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca – Servicio de Salud Pública (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible – Servicio de Minas (*)
- Diputación Provincial de Cuenca (*)
- Dirección General del Agua - Servicio Unidad de Planificación Hidrológica
- Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid – Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal
- Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca
- Ecologistas en Acción de La Manchuela (Albacete y Cuenca)
- WWF/Adena
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)
- Asociación Nacional Micorriza
- Fundación Global Nature
- Asociación de Naturalistas Conquenses

Las consideraciones establecidas dentro de los informes recabados se incluyen dentro de los apartados siguientes.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

Se pretende la modificación de las características de un aprovechamiento de aguas para riego concedida por la Confederación Hidrográfica del Tajo (expediente original M-0089/2019, expediente de la modificación M-0033/2023),

que supondría un incremento de la superficie regada en 65,32 hectáreas y con un incremento del volumen máximo anual extraído de 11.418 m³ y un incremento del caudal máximo instantáneo de 0,37 l/s. No se modificarán las infraestructuras de captación de agua autorizadas.

3.2. Ubicación del proyecto.

El proyecto se ejecuta en varias parcelas de los polígonos 501, 504, 505 y 506 del término municipal de Barajas de Melo (Cuenca), según relación del Anexo 2. La zona se corresponde con la vega del río Calvache a su paso por el casco urbano de Barajas de Melo, donde la mayor parte del paisaje es de parcelas en regadío junto con zonas arboladas con vegetación de ribera. Los parajes donde se desarrolla se denominan La Coronilla y Jardín del Cerro.

3.3. Características del potencial impacto.

La detracción de agua superficial supone alterar el régimen hídrico de los ríos y afectar a comunidades vegetales y de fauna asociadas, siendo especialmente crítico en la época estival, cuando se intensifica las necesidades de agua en los cultivos. Las tomas desde los cauces, llevan a aparejado en ocasiones, infraestructuras que pueden suponer un obstáculo y efecto barrera para la fauna ictícola o llevar aparejados atrapamientos de fauna hacia infraestructuras asociadas como arquetas, canales de derivación, etc. Adicionalmente, las obras en medio natural, producen molestias a la fauna silvestre y afección a vegetación natural.

Por otra parte, la puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos productos, puede provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.

La superficie a transformar ya estaba inicialmente incluida en la concesión de la Comunidad de Regantes Donace y Río Calvache, conservando los antiguos canales de fibrocemento que se instalaron para riego de las parcelas. Tras visita al emplazamiento realizada por técnico del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, se observa que algunos tramos de estos canales se encuentran deteriorados o con roturas.

Para la alternativa seleccionada, no se prevén afecciones directas sobre espacios naturales protegidos, espacios de la Red Natura 2000, ni zonas sensibles o elementos geomorfológicos contemplados en la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza. Podría verse afectado por el trazado de las tuberías de conducción y los sistemas de riego algunas teselas con comunidades gipsófilas, así como galerías fluviales arbóreas y arbustivas y bosques riparios mixtos, todas ellas formaciones vegetales incluidas en el Catálogo de Hábitats de Protección Especial del Anejo 1 de la Ley 9/1999. Las mencionadas comunidades vegetales existentes en yesos constituyen el hábitat prioritario (de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE) vegetación gipsícola ibérica (*Gypsophietalia*) con código 1520 y la vegetación a bosques de galería (código 92A0). En la zona cercana de la toma, en el ámbito de la ZEC "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid", se cita el hábitat 1410 (pastizales salinos mediterráneos (*Juncetalia maritimi*)).

El proyecto se ubica en zona de dispersión de águila perdicera (*Aquila fasciata*), delimitada según el Decreto 76/2016 por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la especie. Esta rapaz está catalogada en peligro de extinción en el Catálogo Regional de Especies Amenazada de Castilla-La Mancha (CREA-CLM), está además incluida en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE de Aves y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011) con la categoría de Vulnerable.

La zona de actuación es área de reproducción, campeo y alimentación de avifauna protegida, entre las que destaca el águila calzada (*Hieraetus pennatus*) en la categoría de interés especial en el CREA-CLM. También es área de campeo de aguilucho cenizo (*Circus pygargus*), en la categoría de vulnerable en el CREA-CLM, albergando los terrenos del sector II una zona de importancia para la nidificación recurrente de la especie, en base a la localización de nidos durante campañas de seguimiento provincial.

Ligados a los medios acuáticos pueden estar presentes sapo común (*Bufo bufo*) y sapo corredor (*Bufo calamita*), especies de interés especial en el CREA-CLM.

En lo referente a la zona de toma de agua (río Tajo), cabe mencionar distintas especies piscícolas presentes en el río Tajo, como barbo común (*Luciobarbus bocagei*), incluida en el Anejo V de la Directiva Hábitats y en el Anejo II

del Convenio de Berna y el barbo comizo (*Luciobarbus comizo*), incluida en el Anejo II y IV de la Directiva Hábitats y en el Anejo II del Convenio de Berna. Por los tipos de hábitats presentes, también hacen uso del entorno diferentes especies de quirópteros fisurícolas y cavernícolas. También campean en el entorno, sin descartar reproducción, diversas especies de rapaces forestales, rupícolas, nocturnas y de ámbitos esteparios y abiertos, aparte de avifauna propia de vegetación riparia o de taludes y escarpes que forma el propio cauce del río.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor de este proyecto en el documento ambiental, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de esta Resolución, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización de este proyecto. En los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.

4.1. Protección de recursos naturales.

El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad hace las siguientes consideraciones para la minimización de los recursos naturales antes descritos:

- Se recuerda que es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los aprovechamientos, y en todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para que se valore adecuadamente su compatibilidad con la preservación y mejora de los recursos hídricos, siempre teniendo en consideración el principio de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todas las detracciones en su conjunto, un efecto negativo de difícil corrección.
- El aprovechamiento de los recursos hídricos, superficiales o subterráneos, deberá ser compatible con el mantenimiento de un adecuado estado de las masas de agua, de tal forma que se asegure la conservación de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y las especies objeto de los planes de gestión de espacios Red Natura 2000. El estado global de masa de agua superficial ES030MSPF0103021 "Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo" es "peor que bueno" (estado ecológico "moderado" y el químico, "bueno"), según plan hidrológico vigente (2022- 2027).
- En la concesión deberá respetarse como restricción ambiental un caudal mínimo que garantice el mantenimiento de los caudales ecológicos de acuerdo al artículo 59.7 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y del artículo 8 de la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha que establece la obligación, para los concesionarios de aprovechamientos hidráulicos, de dejar circular por los cauces naturales el régimen de caudales ecológicos necesario para garantizar la conservación de las especies y hábitats protegidos.
- En el vigente plan hidrológico aprobado por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, se establece un régimen de caudales mínimos trimestrales (m^3/s), para la masa de agua superficial ES030MSPF0103021 "Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo".
- Se adoptarán las medidas de control caudales y volúmenes extraídos. Igualmente, para minimizar detracción de agua, deberían adoptarse otras medidas como elección de cultivos de menor consumo de agua o tratar de evitar dobles cosechas.
- Se debería acometer medidas de mejora en la red de distribución del agua de riego actual (sector I, actualmente con canales de fibrocemento), con el fin de minimizar consumos y detracción de agua superficial, como ya fueron abordadas en sector II.
- En los trabajos de ampliación de red hasta las parcelas y, en general, de cualquier actuación en la infraestructura de distribución (algún tramo en estado de deterioro), se deberá respetar las lindes, setos vivos y árboles aislados, priorizando la ubicación sobre caminos o sendas existentes. Se balizará las comunidades vegetales protegidas indicadas en apartado 3.3. para que no se vean afectadas. El mismo criterio aplicará para la ubicación de las zonas de acopios de materiales, parque de maquinaria, accesos y otras infraestructuras temporales asociadas a la instalación del regadío. Éstos deberán disponerse en un sitio adecuado, donde no supongan un riesgo de contaminación de las aguas superficiales, priorizando su ubicación en zonas ya alteradas y se definirán en coordinación con los Agentes Medioambientales de la zona.
- Se priorizará el uso de sistemas de riego de baja ocupación y se reducirá el empleo de fertilizantes y biocidas, tratando de utilizar sustancias de baja peligrosidad con el fin de evitar riesgo de contaminación de aguas subterráneas o superficiales.
- El calendario de ejecución de aquellos trabajos que impliquen excavación de zanjas o utilización de maquinaria pesada, estará condicionado al periodo menos sensible para la fauna, no pudiendo interferir con el periodo reproductor, en especial, de especies incluidas en el CREA-CLM o el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

- En la vigilancia ambiental, se deberán adoptar medidas de control de volúmenes detraídos, así como seguimiento y corrección de impactos sobre biodiversidad (ejemplo; inspección visual posible mortalidad de fauna en arquetas, zanjas, etc.).
- Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de prevención de incendios forestales (Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, así como la Orden 76/2026, de 26 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se regulan medidas preventivas, usos del fuego y actividades con riesgo de incendio forestal en el medio natural, terrenos forestales y su zona de influencia en Castilla-La Mancha).

En el caso de que durante la ejecución del proyecto o en la fase de explotación, se detectasen circunstancias que supusiesen riesgos para las especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (ejemplo: reproducción de aguilucho cenizo, etc...), se podrá requerir medidas que se estimen oportunas para minimizar afecciones a estas especies (ejemplo: campañas de seguimiento nidificaciones aguilucho cenizo, protección de nidos, calendario labores de cosecha, etc.) o para la restitución a las condiciones originales.

4.2. Protección del suelo y movimiento de tierras.

Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, así como el Reglamento de Suelo Rústico.

Deben establecerse e implementarse prácticas de conservación de suelos.

En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la ejecución del proyecto, los materiales se obtendrán de canteras autorizadas. En cuanto a un posible sobrante de tierras, éste deberá reutilizarse como opción prioritaria dentro de la propia parcela y, sólo en último caso, entregar a gestor autorizado. No obstante, será necesario realizar comunicación ante el Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 cuando en la construcción del proyecto sea necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las objeto de proyecto, se cumplirá lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron.

Igualmente se restaurará y restituirá las zonas de zanjeado, conservando la capa de tierra vegetal.

4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

La Confederación Hidrográfica del Tajo en su informe emitido indica que, según los datos obrantes en este organismo, el expediente M-0033/2023 se encuentra en tramitación en esta Confederación, actualmente en estado de suspensión por la Evaluación de Impacto Ambiental. Las actividades previstas deberán ajustarse a los requerimientos que surjan durante la tramitación (y que serán reflejados en el condicionado de dicha concesión) y a los que queden recogidos en el presente Informe de Impacto Ambiental.

Además, realiza diversas consideraciones en el ámbito de sus competencias en lo referente a zonas protegidas, aguas superficiales y masas de aguas subterráneas; aprovechamientos de aguas; compatibilidad con la planificación hidrológica; saneamiento y vertidos; calidad de las aguas; fitosanitarios; y otras cuestiones. Se recuerda al promotor que se deberán cumplir con lo establecido en el citado informe de la Confederación, que es descargable en el visor de Nevía (<https://nevia.castillalamancha.es/forms/nevif100.php>) introduciendo el código de expediente S478/2026/CU/00098.

4.4. Generación de residuos.

Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Tras la fase de construcción se deberá dejar la zona libre de cualquier residuo producido en la obra, incluidos los lodos generados por la perforación, debiendo ser retirados por gestor autorizado.

Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de los tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse en los términos que establece el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial las referidas a la protección

del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos. En cualquier caso, se dispondrá de contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos generados, así como compromiso de contratación con una empresa especializada para su retirada.

Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Sostenible) debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.

4.5. Protección del paisaje.

Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y diseños tradicionales de la zona, así como el uso de tonos miméticos, evitando el empleo de superficies reflectantes, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, igualmente, integrar paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares, mediante el completo acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno y acabados tradicionales (teja, etc.).

4.6. Protección del Patrimonio y Bienes de Dominio Público.

El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes informa que, para obtenerse resolución favorable de este organismo, se precisa aportar un estudio de afección al patrimonio cultural, mediante la correspondiente propuesta de control y seguimiento arqueológico intensivo (directo y permanente) de las obras sobre las parcelas afectadas por el proyecto de ejecución de canalización de aguas en el término municipal afectado por parte de un arqueólogo expresamente autorizado. Indica también que el elemento arqueológico denominado “El Egido II” (07160270039) no podrá resultar afectado en ningún caso por los diferentes trabajos y obras previstas, tanto en su fase de construcción como en la de funcionamiento, por lo que se recomienda que sean adecuadamente balizados y señalados (al menos mediante perímetro de exclusión de 20 metros a contar desde cada uno de los elementos culturales) en el terreno para su identificación por los agentes de la obra civil, y se evite cualquier riesgo de afección por la intervención a realizar.

La propuesta (control y seguimiento arqueológico intensivo) deberá garantizarse mediante presentación a este organismo de la solicitud de autorización de trabajos arqueológicos y proyecto arqueológico de actuación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.3b de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, siendo este órgano el que deba señalar y autorizar expresamente las medidas de control, corrección y conservación pertinentes (conservación in situ de los bienes inmuebles así como la suficiente documentación de éstos y de los restos muebles aparecidos). Cualquier modificación y/o ampliación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil autorizado en este momento deberá contar con el visado y la autorización de esta Delegación Provincial.

No existe afección a Vías Pecuarias ni a Montes de Utilidad Pública.

El Servicio de Carreteras no prevé afecciones a la carretera de su titularidad, si bien hace constar que para cualquier nueva construcción, instalación de regadío o modificación de la instalación o de un acceso existente que se pretenda realizar a menos de 30 metros desde la arista exterior de la explanación de las carreteras CM-200 o CM-2026, será necesario solicitar de forma previa la correspondiente autorización de ejecución de obras ubicadas en las zonas de

afección de la carretera, estando se a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 9/90 de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha.

Por otro lado, la Diputación Provincial de Cuenca indica que podría verse afectada por las actuaciones la carretera CUV-2002; N-400 (Huelves) - CM-200- Barajas de Melo. Cualquier afección a esta carretera deberá contar con autorización previa de este organismo, de acuerdo a lo informado por el mismo.

4.7. Adecuación urbanística.

El Servicio de Urbanismo de la Consejería de Fomento en Cuenca indica que al municipio de Barajas de Melo le es de aplicación el Plan de Ordenación Municipal aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 29 de octubre de 2013. Informa también que todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se desarrollen en suelo clasificado como rústico deberán serlo con estricta sujeción a la legislación sectorial que en cada caso los regule (carreteras, medio ambiente, patrimonio, Confederación Hidrográfica, minas...) y al cumplimiento de la condiciones, requisitos y limitaciones establecidas por el Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento de suelo rústico, y/o el planeamiento territorial y urbanístico. Deberán tenerse en cuenta los requisitos exigidos por la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico.

4.8. Plan de Desmantelamiento y cese de la actividad.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todas las instalaciones y se entregarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de cada residuo, restaurando finalmente los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este Servicio.

4.9. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras, así como de los viales de acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.

Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero) modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales. En general, se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de la maquinaria se recogerán en fichas de mantenimiento y se aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de la onda aérea.

En el caso del uso de motor para la extracción de agua el mismo se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona, así como de elementos que eviten la contaminación del suelo por derrames accidentales de combustible y posibles pérdidas de aceite.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación de Ambiental de Castilla-La Mancha, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.

Tal como se indica en la modificación de la Ley 2/2020 por la Ley 4/2025, de 11 de julio, de simplificación, agilización y digitalización administrativa, así como por la Ley 5/2026, de 16 de julio, de modificación de la Ley 2/2020, las Entidades colaboradoras con la Administración en materia de evaluación ambiental (ECAEA) debidamente autorizadas podrán

realizar y presentar, en nombre del promotor y ante el órgano sustantivo, el informe de seguimiento del cumplimiento de las condiciones impuestas en las declaraciones de impacto ambiental e informes de impacto ambiental establecido en el artículo 64.2. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica y cumplimiento de lo establecido en la misma.
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente Informe.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación.
- Control de los volúmenes de agua extraída, así como del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonos y tratamientos fitosanitarios.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las posibles obras.
- Control de la no afección a las zonas del dominio público pecuario ni a los elementos culturales mencionados en el apartado 4.6.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca:

a) Antes del inicio de la actividad:

- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Resolución de la concesión emitida por la Confederación Hidrográfica, incluyendo el título otorgado por ésta para el aprovechamiento de las aguas superficiales.
- Resolución favorable del Servicio de Cultura y de los restantes organismos que apliquen, según lo expuesto en el apartado 4.6.

b) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de las instalaciones (y en años posteriores si el órgano ambiental lo considera necesario más adelante), informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental. Además, en caso de constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela afecciones negativas a recursos naturales protegidos, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 27 de septiembre de 2023, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Modificación de características de la concesión de aguas del río Tajo, con destino a riegos” (Exp. S478/2026/CU/00098) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación.

La Ley 2/2020, dispone en el artículo 4.3.e) que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante. El presente informe de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://neva.jccm.es/nevia>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

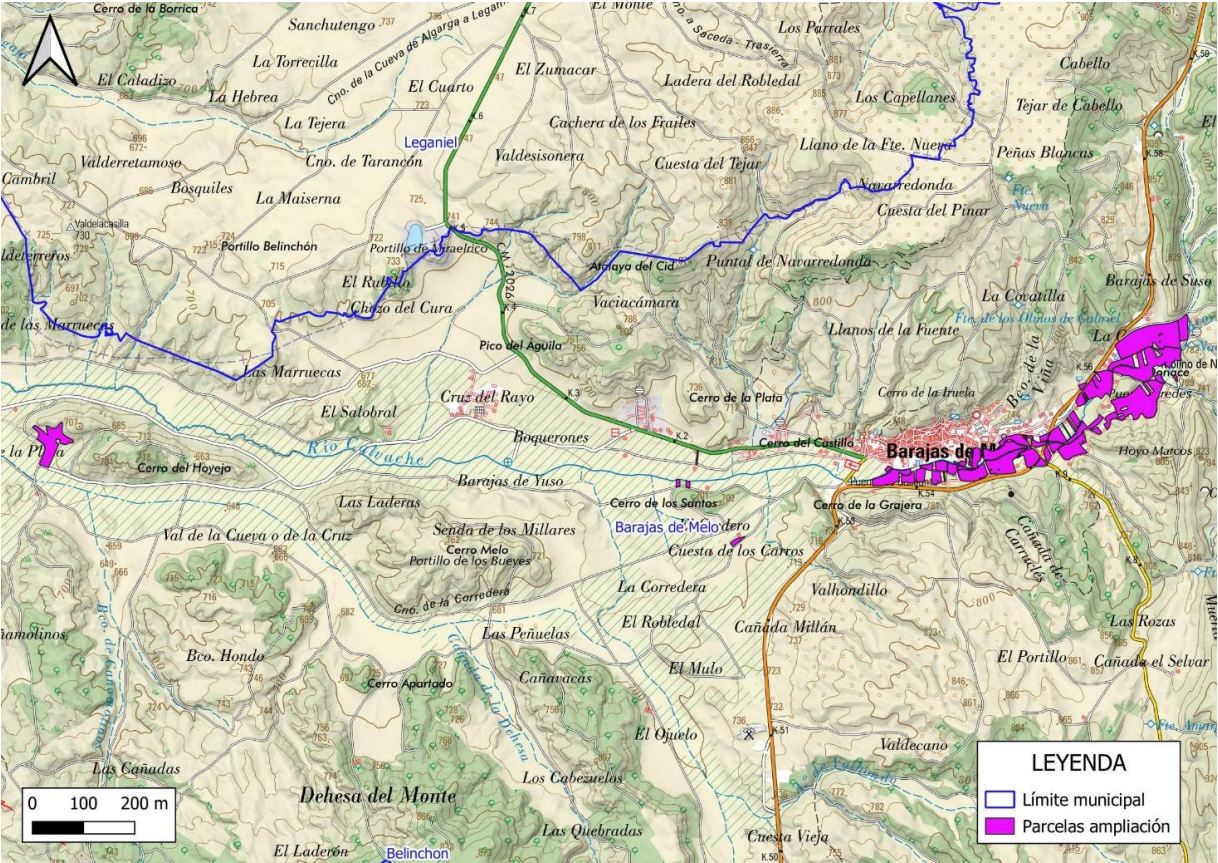
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Cuenca, 4 de septiembre de 2026

El Delegado Provincial
JOSÉ IGNACIO BENITO CULEBRAS

ANEXO 1

Delimitación de la superficie de riego de la actuación (ampliación)



ANEXO 2

Relación de parcelas objeto de la ampliación

N.º	Polígono	Parcela
1	501	1
2	501	4
3	501	5
4	501	8
5	501	9
6	501	10
7	501	11
8	501	12
9	501	15
10	501	16
11	501	17
12	501	18
13	501	19
14	501	23
15	501	24
16	501	26
17	501	27
18	501	28
19	501	29
20	501	31
21	501	32
22	501	33
23	501	35
24	501	36
25	501	39
26	501	40
27	501	43
28	501	44
29	501	45
30	501	47
31	501	48
32	501	50
33	501	51
34	501	53
35	501	55
36	501	57
37	501	58
38	501	59
39	501	60
40	501	61
41	501	62
42	501	63
43	501	64
44	501	65

45	501	72
46	501	99
47	501	105
48	501	108
49	501	109
50	501	113
51	501	114
52	501	115
53	501	116
54	501	118
55	501	119
56	501	120
57	501	121
58	501	122
59	501	123
60	501	124
61	501	125
62	501	128
63	501	129
64	501	130
65	501	131
66	501	141
67	501	143
68	501	146
69	501	149
70	501	150
71	501	151
72	501	152
73	501	155
74	501	156
75	501	158
76	501	159
77	501	160
78	501	162
79	501	164
80	501	170
81	501	172
82	501	173
83	501	175
84	501	176
85	501	177
86	501	178
87	501	180
88	501	182
89	501	184
90	501	186
91	501	191
92	501	192

93	501	193
94	501	194
95	501	195
96	501	196
97	501	197
98	501	198
99	501	204
100	501	206
101	501	207
102	501	208
103	501	215
104	501	219
105	501	223
106	501	224
107	501	225
108	501	226
109	501	228
110	501	229
111	501	231
112	501	233
113	501	234
114	501	236
115	501	237
116	501	238
117	501	240
118	501	241
119	501	242
120	501	247
121	501	248
122	501	250
123	501	251
124	501	252
125	501	253
126	501	255
127	501	258
128	501	259
129	501	261
130	501	262
131	501	265
132	501	267
133	501	268
134	501	270
135	501	273
136	501	274
137	501	275
138	501	304
139	501	305
140	501	306

141	501	307
142	501	311
143	501	312
144	501	313
145	501	314
146	501	315
147	501	316
148	501	490
149	501	1002
150	501	1003
151	501	1004
152	501	1005
153	501	1006
154	501	1018
155	501	1020
156	501	1021
157	501	1023
158	501	1024
159	501	1026
160	501	1029
161	501	1030
162	501	1031
163	501	1033
164	501	1035
165	501	1036
166	501	1037
167	501	1042
168	501	1044
169	501	1046
170	501	5043
171	501	1050-1051
172	501	117-A
173	501	117-B
174	501	127-A
175	501	127-B
176	501	13-A
177	501	13-B
178	501	140-A
179	501	140-B
180	501	174-1
181	501	174-2
182	501	266-A
183	501	266-B
184	501	37-A
185	501	37-B
186	501	52-A
187	501	52-B
188	501	7-A

189	501	7-B
190	501	269
191	501	272
192	501	235
193	504	56
194	505	183
195	505	185
196	505	303
197	506	32A
198	506	41A
